

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1616/2536

ธนาคารสยาม จำกัด

โจทก์

นายจำรัส เดชวรสุทธิ

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานเบะแซ่ไทยเฮง

ฮวด กับพวก

ຈຳເລຍ

นายจำรัส เดชวรสุทธิ ผู้ร้อง (จำเลยที่ 6)

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา หากโจทก์บังคับคดีและต่อมาผู้ร้องชนะคดี จะทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 120)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งเจ็ดไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอบังคับคดีและนำเจ้าพนักงาน บังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 2825 ตำบลสำโรงเหนือ (สำโรงฝั่งเหนือ) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้เพื่อบังคับชำระหนี้ ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่โจทก์นำยึด ศาลชั้นต้นพิพากษา ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 112,114)

คำสั่ง

ตามคำร้องขอแปลได้ว่าเป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 และศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีเหตุสมควร จึงให้งดการขายทอดตลาด หรือจำหน่ายที่ดินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

ตามคำร้องขอแปลได้ว่าเป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 และศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีเหตุสมควร จึงให้งดการขายทอดตลาด หรือจำหน่ายที่ดินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(ประดิษฐ์ เอกมณี-ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ